

MD17 遺囑實務操作完整指引篇

許峰源老師保險財富傳承課程學習筆記

整理者：Rex景彬 資料來源：許峰源法羽老師保險財富傳承系列課程（2025年12月）

前言

遺囑是財富傳承規劃中最根本的工具。許峰源老師的觀點非常直接：「遺囑獨有強大的功能，在於決定各項遺產所有權的歸屬，這是人壽保險做不到的。」但遺囑的執行效果好不好，完全取決於如何起草、如何設計和如何指定執行人。這篇把課程中關於遺囑實務操作的完整細節整理起來。

第一章：遺囑的種類與各自的優缺點

依台灣民法，遺囑有五種法定方式：

自書遺囑：全文親筆書寫，記明年月日並親自簽名。不需要見證人，但必須全文手寫，用電腦打字無效。優點是成本最低、最隱私；缺點是容易被質疑真偽、容易被藏匿或毀損、執行效力不如公證遺囑。

公證遺囑：由公證人作成公證書，具有公文書的效力，可以順利執行過戶。許峰源老師明確建議使用這種方式，特別推薦臺灣臺北地方法院所屬民間公證人。這是執行效力最強、最難被爭議的遺囑類型。

代筆遺囑：由三位以上見證人在場，遺囑人口述遺囑意旨，由其中一人代為書寫，全體見證人簽名。適合不能親自書寫但意識清楚的人。

口授遺囑：在生命危急情況下，遺囑人口授遺囑，由見證人代為記錄並簽名，生命危急情況結束後三個月內失效。

密封遺囑：將遺囑密封後提交公證人，由公證人加以證明，但內容不公開。實務上較少使用。

第二章：為什麼首選公證遺囑

許峰源老師在課程中一再強調選擇公證遺囑的原因：

公證遺囑具有公文書效力，遺囑執行人可以直接辦理不動產過戶，無須徵得所有繼承人同意，也不需要法院核准。

相較之下，沒有遺囑執行人的情況，不動產過戶需要全體繼承人配合，只要有一個繼承人不配合，整個程序就卡住了。

公證遺囑的起草流程建議：由律師撰寫遺囑草稿，指定律師為遺囑執行人，再由公證人將遺囑公證，最後由律師保管遺囑。這樣確保遺囑的法律效力和執行能力都達到最高標準。

第三章：遺囑見證人的資格限制

遺囑的見證人有一個重要的資格限制：繼承人不得擔任遺囑見證人。

雖然繼承人不能擔任見證人，但可以擔任遺囑執行人。但許峰源老師的建議是，即使繼承人可以擔任遺囑執行人，實務上幾乎一定會有紛爭，所以還是強烈建議指定律師或其他專業人士擔任遺囑執行人，而不是繼承人。

第四章：現金補償條款的設計

遺囑要能順利執行，必須預留特留分的補償，否則受侵害的繼承人可以向「取得遺產的人」主張扣減權，讓遺囑執行的處分無效。

但特留分的補償不一定要用遺產中的標的物，可以透過遺囑搭配人壽保險，讓取得遺產的人用遺產外現金補償其他繼承人的特留分。

標準的現金補償條款範例：「日後若有其他繼承人主張特留分時，本遺囑指定之遺產取得人，應按其分配取得遺產之比例，以現金或不動產補償之。」

把這個條款寫進遺囑，配合足額的人壽保險，就能讓取得遺產的繼承人有能力補償其他人，同時保留遺囑指定分配的效果。

第五章：遺贈的停止條件設計

遺囑設計中有一個進階工具：附停止條件的遺贈。

依民法規定，遺囑所定遺贈附有停止條件者，自條件成就時發生效力。

實際應用：遺囑中可以設計，取得遺產的人必須先履行完成特留分補償和應繼分找補，作為遺贈發生效力的停止條件。條件成就後，遺贈才發生效力，遺囑執行人將遺產過戶給受遺贈人。

這個設計有一個很重要的法律效果：它讓「補償其他繼承人」這件事成為取得遺產的先決條件，

而不只是道德上的期待。取得遺產的人如果沒有完成補償，遺贈就不發生效力，遺囑執行人不會替他辦理過戶。

第六章：遺贈無效的情況

有一個容易誤解的重要法律原則：遺贈的標的如果不屬於遺產，該部分遺贈為無效。

人壽保險金不屬於遺產，所以：縱使在遺囑中載明某繼承人取得人壽保險金作為特留分補償或應繼分找補，這個遺囑條款不生補償或找補的效力。保險金依然由受益人依保險契約領取，和遺囑無關。

這也是為什麼補償特留分的設計，要透過「保險金受益人指定給取得遺產的人，再由他用保險金補償其他繼承人」，而不是直接在遺囑裡指定保險金歸誰。

第七章：遺囑與保險的整合——圓滿遺產分配三部曲

許峰源老師把整套設計濃縮成三個步驟：

第一步，預立公證遺囑：明確指定各項遺產的所有權歸屬，確保遺囑有執行效力，並指定律師為遺囑執行人。

第二步，在遺囑中加入現金補償條款：對可能主張特留分的繼承人，預先設計補償機制，並可加入停止條件設計，確保補償完成後遺贈才生效。

第三步，購買足額人壽保險：指定「取得遺產的人」為受益人，確保他有足夠的遺產外現金可以履行補償義務，同時也解決了遺產稅和其他財務需求。

「遺囑內容可以慢慢想，但保險要先買起來。」遺囑的內容可以隨時修改，但保險的體況不等人，今天可以買，不代表明天還能買到相同的保額。

第九章：【真實判決——公證遺囑有效，但特留分被侵害照樣要吐回來】

2026年5月，桃園一起判決說明了一個很重要的現實：遺囑有效，不代表分配結果完全照遺囑執行。

案例：父親2015年立下公證遺囑，將土地指定由小女兒單獨繼承。父親2020年過世，小女兒依遺囑完成繼承登記後，將土地出售給公司，交易價格約850萬元。其他繼承人提告主張特留分，法院判決小女兒須返還超過206萬元，另加計年息5%利息。

三個值得記住的細節：

第一，公證遺囑再有效，也不能侵害特留分。遺囑自由與特留分制度並行，遺囑在特留分以外的範圍才能自由分配。

第二，土地已出售，無法塗銷登記，改以金錢賠償。這意味著如果繼承人知道遺囑分配有問題，應盡早主張，在遺產被處分前採取行動，才能要求塗銷取回實物。

第三，照護費用因未能提出書面憑證且屬扶養義務範疇，法院未予從遺產扣除。長期代墊父母費用的子女，事先要有書面協議並保留付款憑證。

要真正繞開特留分的限制，讓指定繼承人拿到更多，最有效的方式是透過保險受益人指定——保險金不是遺產，不受特留分規定約束。

詳細分析請參閱 D16 遺囑有效但特留分被侵害的真實判決土地出售改金錢賠償篇。

小結

遺囑和保險是一對缺一不可的傳承工具：遺囑決定遺產的所有權歸誰，保險提供足夠的現金讓遺囑可以被順利執行。

遺囑沒有保險，取得遺產的人可能沒有現金補償其他繼承人，遺囑被扣減而無效。保險沒有遺囑，保險金雖然到位，但各項遺產的歸屬仍不明確，繼承人之間依然可能爭奪。

兩者缺一不可，合起來才能達到許峰源老師說的「圓滿遺產分配」。

投資與財務規劃風險提醒：本篇整理的是課程中關於遺囑實務的說明，僅供學習參考，不構成法律意見。遺囑的起草和執行涉及複雜的法律規定，請諮詢具有專業資格的律師，以確保遺囑的法律效力和執行可行性。